

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 10 chaouel 1417 - 18 février 1997

140^{ème} année

N° 14

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur 234

Ministère de la Justice

Nomination d'un chargé de mission 234

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêtés du ministre des affaires étrangères du 4 février 1997, portant délégation de signature 234

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un chef de service 235

Arrêté du ministre des affaires sociales du 4 février 1997, portant agrément de la convention collective nationale des cliniques privées 235

Arrêté du ministre des affaires sociales du 4 février 1997, portant agrément de la convention collective nationale du secteur du transport routier de marchandises 244

Nomination de membres au conseil national de lutte contre l'analphabétisme 254

Ministère de l'Education

Arrêtés du ministre de l'éducation du 4 février 1997, portant délégation de signature . 254

Ministère du Transport

Nomination d'un inspecteur principal du transport 255

Nomination d'un chef de service 255

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un chef de service 255

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un sous-directeur 255

Nomination d'un chef de service 255

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 4 février 1997, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle 255

Ministère de la Santé Publique

Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire 256

Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie 256

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de directeurs des études et des stages 256

Nomination d'un maître de conférence de l'enseignement supérieur 256

Cessation de fonctions d'un directeur des études et des stages 256

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

Avis relatif à l'ouverture des opérations de recensement général pour la période 1997-2006 256

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 97-320 du 5 février 1997.

Monsieur Ali Trabelsi, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de directeur des actualités et des analyses au premier ministère (secrétariat d'Etat à l'information).

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 97-321 du 4 février 1997.

Monsieur Zouhair Skander, magistrat de deuxième grade, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la justice à compter du 1er février 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-126 du 22 janvier 1997, nommant Monsieur Abderrahim Zouari, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 96-2234 du 18 novembre 1996, chargeant Monsieur Mohamed Afif Garbouj, ministre plénipotentiaire, des fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Afif Garbouj, ministre plénipotentiaire, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant

dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 22 janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tinis, le 4 février 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-126 du 22 janvier 1997, nommant Monsieur Abderrahim Zouari, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 94-1708 du 15 août 1994, chargeant Monsieur Hassine Bouzid, conseiller des services publics, des fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère des affaires étrangères à compter du 1er août 1994,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassine Bouzid, chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 22 janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tinis, le 4 février 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-126 du 22 janvier 1997, nommant Monsieur Abderrahim Zouari, ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 92-1655 du 17 septembre 1992, chargeant Monsieur Romdhane Rebaï, conseiller des services publics, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Romdhane Rebaï, conseiller des services publics chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 22 janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tinis, le 4 février 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-126 du 22 janvier 1997, nommant Monsieur Abderrahim Zouari, ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 93-206 du 25 janvier 1993, chargeant Monsieur Slimane Bibani, professeur de l'enseignement secondaire technique, des fonctions de directeur-adjoint des marchés, du matériel et de la comptabilité matière à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Slimane Bibani, chargé des fonctions de directeur-adjoint des marchés, du matériel et de la comptabilité matière à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les documents relatifs à l'exécution des dépenses et marchés conclus (titre 1 et titre 2) par le ministère des affaires étrangères : engagement, liquidation et paiement des dépenses.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 22 janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tinis, le 4 février 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 97-322 du 5 février 1997.

Monsieur Hamdi Ben Salem, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contrôle à la sous-direction des associations à la direction de la solidarité et du développement social à la direction générale de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 4 février 1997, portant agrément de la convention collective nationale des cliniques privées.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,

Arrête :

Article premier. - La convention collective nationale des cliniques privées, annexée au présent arrêté, est agréée.

Art. 2. - Les dispositions de cette convention collective sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans son article premier.

Tunis, le 4 février 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedhly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CLINIQUES PRIVEES**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA)

- La chambre syndicale nationale des établissements hospitaliers privés

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT)

- La fédération générale de la santé

d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d'application

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes exerçant d'une façon permanente dans les cliniques privées.

Il est entendu par cliniques pour l'application de la présente convention: les hopitaux privés, les cliniques multidisciplinaires et les cliniques monodisciplinaires y compris les centres de dialyse.

Article 2 : Durée - révision - dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Au delà de cette période, la dénonciation ou la demande de révision ne pourra intervenir qu'à l'expiration de trois ans.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1er octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à révision.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des discussions, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

Si au terme de ces délais l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 381 bis du code du travail. Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective reste en vigueur.

Les modifications apportées au texte de la convention seront insérées dans des avenants ayant le même effet juridique.

Article 3 : Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'explication ou de l'interprétation de la présente convention collective doivent être soumis à une commission paritaire ad-hoc désignée par les parties signataires.

A défaut d'accord entre les membres de cette commission paritaire, les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage conformément à la législation en vigueur.

La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire ou par arbitrage produira les mêmes effets que la convention collective.

Article 4 : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée, représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs. Tous les avis affichés doivent être signés par les responsables syndicaux qui en supportent la responsabilité.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur ou son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 25 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cinquante et quatre vingt dix neuf travailleurs et 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de

présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des horaires de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 5 : Réception des représentants syndicaux

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront, sur leur demande, reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Article 6 : Représentation du personnel dans les entreprises : commission consultative d'entreprise et délégués du personnel

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures, pour être membres à la commission, sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats ; dans ce cas l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat.

Article 7 : Embauchage

Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit, lors de son embauchage, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du montant de salaire correspondant ; la même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Il sera attribué aux travailleurs, le cas échéant, des cartes comportant leurs qualifications professionnelles et leurs spécialités.

Le médecin de travail de l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauchage dans les conditions prévues par la législation concernant la médecine du travail.

Article 8 : Contrat de travail à durée déterminée

1 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;
- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;
- Le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des déficiences dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ;
- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.

2 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements ; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

3 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu de textes réglementaires ou de la présente convention collective, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

Article 9 : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- Pour les agents d'exécution : six mois ;
- Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- Pour les cadres : une année.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Article 10 : Travail des femmes et des enfants

La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations.

Pour les conditions d'embauchage des jeunes travailleurs de même qu'en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Article 11 : Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code Pénal et des lois en vigueur à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice ; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.

Article 12 : Bulletin de paye

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paye conformément aux dispositions du Code du Travail et notamment son article 143.

Lorsque le jour du paiement des salaires correspond à un jour férié, le paiement des salaires et la délivrance du bulletin de paye s'effectueront la veille.

Article 13 : Avancement et promotion

1) Avancement : L'avancement consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon.

2) Promotion : La promotion consiste à passer d'une échelle à une échelle supérieure de la spécialité. Elle est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort des éléments suivants :

- a) la durée de la pratique dans la profession,
- b) la formation et les aptitudes professionnelles,
- c) la durée du service et les notations dans l'établissement,
- d) les charges familiales.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre de chaque année par l'employeur, dans la limite des postes vacants ou créés à cette date et sera soumis pour avis à la commission consultative d'entreprise.

Le tableau de promotion prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle échelle après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à son ancien salaire.

En cas de vacance ou de création d'emplois, l'employeur fera appel avant de recourir à des recrutements extérieurs aux personnels des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions du dit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou d'agents d'exécution.

Article 14 : Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, une fois par an. Le travailleur gardera dans ce cas le salaire et les avantages correspondant à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission consultative d'entreprise laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondante à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

Article 15 : Délai de préavis

Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat.

Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

Le tout sans préjudice des prescriptions plus avantageuses pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par l'accord des parties.

En cas d'inobservation du délai de préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, référence sera faite aux dispositions du code du travail.

Article 16 : Licenciement par suite de suppression d'emplois ou de compression de personnel

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pour raison d'ordre économique ou de suppression d'emplois, il est tenu de se conformer à la législation en vigueur. Cette réduction s'opérera, le cas échéant, selon la catégorie en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :

- La valeur professionnelle
- Les charges familiales
- L'ancienneté

La mesure doit, en principe, toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans enfants et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge, compte tenu de leur nombre ; chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté.

Au cas où il est procédé à un nouveau recrutement, les agents licenciés pour les motifs précités ont la priorité au réembauchage conformément à l'article 21-13 du code du travail.

Article 17 : Gratification de fin de service

Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée licencié après l'expiration de la période d'essai bénéficie, sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service fixée au salaire d'un jour par mois de service effectif dans la même entreprise, sur la base du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement et compte tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.

Cette gratification ne peut excéder le salaire de trois mois quelque soit la durée du service effectif.

La gratification de fin de service est distincte de l'indemnité due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus en cas de licenciement abusif.

L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée du travailleur en service. Les suspensions n'entraînant pas la rupture du contrat de travail ne sont pas déduites du calcul sus-visé.

La gratification de fin de service est calculée sur la base de la rémunération totale perçue par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis du licenciement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis du licenciement.

Article 18 : Cessation de service pour raisons de santé

Lorsqu'un travailleur sera jugé à l'expiration des périodes de congé de maladie ordinaire ou de longue durée comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale du médecin de l'établissement.

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du médecin; dans ce cas, une contre-visite sera effectuée par deux médecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers sera chargé d'arbitrer.

La cessation de service pour raisons de santé donne lieu aux avantages stipulés par les dispositions légales et conventionnelles.

La cessation de service du travailleur inapte n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses aptitudes professionnelles.

Article 19 : démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 15 de la présente convention ou par les accords particuliers, compte non tenu des droits au congé payé.

Le travailleur démissionnaire peut être le cas échéant réembauché par l'employeur. Le travailleur doit, dans ce cas, satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

Article 20 : Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant :

- les nom, prénom et adresse de l'employeur
- les dates d'entrée du travailleur à l'établissement et de sa sortie
- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.

Article 21 : Changement de résidence ou mutation

Le changement de résidence ou la mutation du travailleur ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Article 22 : Absence

Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tel que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées le plutôt possible et au maximum dans les deux jours suivant la survenance du cas fortuit, à la connaissance de l'employeur. En cas de notification par lettre, la date du cachet de la poste fait foi.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

Article 23 : Durée du travail

La durée du travail est fixée à 44 heures par semaine pour l'ensemble des travailleurs à l'exception du personnel paramédical (aide-soignants, infirmiers et techniciens supérieurs) dont la durée du travail est fixée à 40 heures par semaine.

Article 24 : Repos de nuit

Le repos de nuit des femmes et des enfants est régi par la législation en vigueur.

Article 25 : Rémunération du travail de nuit

Il est accordé à chaque travailleur une indemnité fixée à trois dinars et ce pour chaque nuitée de travail.

Article 26 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée normale du travail hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la législation en vigueur.

Article 27 : Repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, compte tenu des dispositions du code du travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation.

Article 28 : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du Mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

L'absence sans justification pendant le jour qui précède ou suit le jour férié chômé et payé entraîne la suppression du bénéfice du paiement de ce jour férié.

Article 29 : Congé annuel payé

Tout travailleur a droit à un congé annuel payé de 21 jours ouvrables.

La date d'entrée en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés compte tenu de la nécessité du service, de la situation familiale du bénéficiaire et de son ancienneté dans le travail.

Le tableau des périodes de congé annuel est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois, en cas de force majeure le travailleur pourrait sur sa demande obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.

Le congé doit être normalement pris pendant la période fixée. Toutefois, le droit de congé d'une année peut être d'un commun accord reporté à l'année suivante.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé.

Article 30 : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leurs familles.

La durée de ces congés est fixée comme suit, sauf dispositions particulières plus favorables :

- Naissance d'un enfant.....deux jours ouvrables
- Décès d'un conjointtrois jours ouvrables
- Décès d'un père, d'une mère, ou d'un fils trois jours ouvrables
- Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils,
d'une petite fille, d'un grand-père ou d'une
grand-mèredeux jours ouvrables
- Mariage du travailleurtrois jours ouvrables
- Mariage d'un enfantun jour ouvrable
- Circoncision d'un enfant.....un jour ouvrable.

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles.

Article 31 : Congé de maternité

La femme travailleuse aura droit à un congé de maternité d'un mois à compter de l'accouchement sur production d'un certificat médical. Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification par des certificats médicaux.

Elle aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement de son enfant. Ces deux repos peuvent être groupés par accord entre les deux parties.

Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à la rémunération.

Article 32 : Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront payées conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondant à la durée du congrès augmentée le cas échéant des délais de route nécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable l'entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence.

Article 33 : Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition

qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent, soit de son intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif ;

b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin ;

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non;

d) prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par les médecins ;

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie bénéficieront, éventuellement, d'un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime complémentaire est prévu à l'article 42 de la présente convention.

Article 34 : Congé pour obligations militaires

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position "sous les drapeaux" et sans solde, mais ils conserveront leur droit à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie, à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée.

Article 35 : Congé sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et aux versements effectués par l'employeur au titre des assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an, sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables au travailleur.

Article 36 : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

1°) l'avertissement verbal ;

2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;

3°) le blâme avec inscription au dossier ;

4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours privative de toute rémunération

2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jour, privative de toute rémunération ;

3°) l'abaissement d'échelon ;

4°) la rétrogradation d'échelle ;

5°) la révocation .

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission consultative d'entreprise, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre , celui-ci notifie sa

décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité dûe à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu' un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises .le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, communication peut en être faite au conseil de discipline .

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 37 : Attributions du conseil de discipline

La commission consultative d'entreprise, érigée en conseil de discipline, propose en matière de discipline des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

L'intervention de la commission consultative d'entreprise ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

Article 38 : Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels

Les employeurs s'engagent à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en oeuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés en collaboration avec la commission consultative d'entreprise.

Article 39 : Vêtements de travail et de protection

L'employeur fournit gratuitement les vêtements de travail comme suit :

1°) Pour le personnel paramédical : une blouse, un pantalon, une claquette et une calotte.

2°) Pour les femmes de chambre : une blouse et une claquette.

3°) Pour les chauffeurs, gardiens et coursiers : une tenue (selon le lieu du travail) , deux chemises et une paire de chaussures.

4°) Pour les autres personnels ouvriers (y compris le personnel de maintenance) : une blouse ou une combinaison, deux chemises et une paire de chaussures.

L'employeur doit également fournir gratuitement les vêtements de protection (c'est à dire les vêtements destinés à assurer la sécurité du personnel lors de l'exécution de son travail).

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et de protection et à les conserver. A défaut, il fera l'objet de sanctions disciplinaires.

L'employeur réserve des lieux pour garder les vêtements de travail et de protection.

Article 40 : Conservation des choses nécessaires pour l'accomplissement du travail y compris les matières premières

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du service dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son

travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables à sa faute.

Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire.

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait mis en demeure par écrit de restituer les choses qui lui ont été confiées.

La perte de la chose, en conséquence de vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit s'il n'y a pas faute du travailleur.

Le travailleur est responsable du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.

Article 41 : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des WC, des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux. Ce local peut être utilisé aussi pour les réunions syndicales, s'il est approprié pour ce genre de réunions et indépendant des lieux de production et d'emmagasinage.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission consultative d'entreprise.

La non observation des dispositions du paragraphe précédent engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte à pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte à pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement.

Tout établissement couvert par la présente convention doit se conformer à la législation en vigueur concernant la médecine de travail.

Article 42 : Régime de prévoyance sociale

L'institution d'un régime de prévoyance sociale, couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, serait étudiée et éventuellement réalisée directement par les employeurs et travailleurs intéressés.

Article 43 : Régime de retraite

L'âge de mise à la retraite est fixé conformément à la législation en vigueur.

Article 44 : Prime de rendement

Il est accordé aux travailleurs une prime de rendement servie à la fin de chaque année.

Cette prime est attribuée en fonction d'une note professionnelle annuelle fixée sur la base des trois éléments suivants :

- manière de prestation des services : noté de 0 à 7
- conservation du matériel de l'établissement : noté de 0 à 7
- assiduité et comportement : noté de 0 à 6

Le montant de la prime de rendement est déterminé selon la note professionnelle attribuée et ce comme suit :

- note professionnelle entre 10 et 13 : 50 % du salaire de base mensuel
- note professionnelle supérieure à 13 jusqu'à 17 : 75 % du salaire de base mensuel
- note professionnelle supérieure à 17 jusqu'à 20 : 100 % du salaire de base mensuel.

Cette prime n'est pas octroyée à celui qui a obtenu une note professionnelle inférieure à 10.

Article 45 : Prime de transport

Le montant mensuel de la prime de transport est fixé comme suit :

	A compter du 1er novembre 1996	A compter du 1er novembre 1997
Agents d'exécution	5 dinars	13 dinars
Agents de maîtrise	7 dinars	18 dinars
Cadres	10 dinars	25 dinars

Ces montants comprennent les montants de la prime de transport instituée par le décret n° 82 -503 du 16 mars 1982 telque modifié par le décret n° 86-691 du 19 Juillet 1986 .

Article 46 : Indemnité de fonction

Cette indemnité est attribuée mensuellement comme suit :

- directeur : 50 dinars
- surveillant : 20 dinars

Article 47 : Prime de technicité

Cette indemnité est attribuée mensuellement comme suit :

- Infirmier : 15 dinars
- Technicien supérieur de la santé : 20 dinars

Article 48 : Salaires

Les salaires de base des travailleurs couverts par le champ d'application de la présente convention sont fixés conformément à la grille des salaires annexée à ladite convention.

Article 49 : Reclassement professionnel

a) Reclassement dans l'échelle :

Il est procédé au reclassement dans l'échelle de tous les travailleurs selon la définition des emplois annexée à la présente convention. Il est tenu compte, pour le reclassement sur cette base, des tâches effectives confiées aux travailleurs au moment de l'entrée en vigueur de la convention.

b) Reclassement dans l'échelon :

Après avoir été reclassé dans l'échelle correspondante, le travailleur est reclassé dans l'échelon comportant un salaire égal au salaire de base qu'il percevait majoré le cas échéant de l'indemnité d'ancienneté et, à défaut, dans l'échelon comportant un salaire immédiatement supérieur à celui qu'il percevait.

Article 50 : Avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurs à son entrée en vigueur.

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, être interprétés comme s'ajoutant aux avantages accordés antérieurement pour le même objet dans certaines entreprises, suite à un usage ou en vertu d'un accord; l'ensemble des dispositions les plus favorables s'appliqueront qu'elles soient prévues à la présente convention ou appliquées antérieurement.

Article 51: Entrée en vigueur de la Convention

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er novembre 1996.

Tunis, le 6 novembre 1996

Pour les organisations syndicales
des travailleurs
Le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail

signé : Ismaïl SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération
générale de la santé

Signé : Kacem AFIA BZIOUCHE

Pour les organisations syndicales
des employeurs
Le président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat

signé : Hédi JILANI

Le président de la chambre syndicale
nationale
des établissements hospitaliers privés

Signé : Jilani DABBOUSSI

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CLINIQUES PRIVEES**

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Exécution	Exécution 1	Manutentionnaire, Gardien, Jardinier, Portier, Brancardier.
	Exécution 2	Chauffeur, Réceptionniste, Standardiste, Femme de chambre, Aide-magasinier, Agent de buanderie, coursier, commis de cuisine.
	Exécution 3	Aide-soignant, Aide-cuisinier, Dactylographe, Aide-comptable, Aide-préparateur, Agent de bureau, Agent technique, Agent de saisie, chauffeur (Poids Lourd ou Transport en Commun), caissier, couturier.
Maîtrise	Maîtrise 1	Technicien spécialisé en maintenance, Comptable, Magasinier, Cuisinier, Infirmier.
	Maîtrise 2	Chef de maintenance, Chef comptable, Chef de cuisine, Programmeur, Technicien Supérieur de la santé, Econome, Infirmier Principal, Gouvernante.
Cadre	Cadre 1	Cadres moyens.
	Cadre 2	Cadres Supérieurs.

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CLINIQUES PRIVEES
DEFINITION DES EMPLOIS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT**

Echelle	Définition des emplois et niveau exigé
Exécution 1	Agents appelés à effectuer des travaux simples et ordinaires n'exigeant pas une formation et comportant des efforts physiques.
Exécution 2	Agents chargés d'effectuer des travaux exigeant une connaissance simple des spécificités de leurs postes de travail, résultant d'une formation scolaire ou professionnelle ou d'une expérience établie. Niveau minimum exigé : enseignement de base.
Exécution 3	Agents chargés d'effectuer des travaux exigeant une connaissance technique spéciale et des connaissances pratiques concernant une spécialité déterminée. Niveau minimum exigé : troisième année de l'enseignement secondaire, certificat d'aptitude professionnelle ou un niveau professionnel équivalent.
Maîtrise 1	Agents ayant une connaissance théorique et pratique dans leur spécialité professionnelle et jouissant des aptitudes suffisantes pour diriger un groupe de travailleurs. Niveau minimum exigé : Baccalauréat ou diplôme équivalent avec une formation professionnelle d'une année au minimum dans une spécialité déterminée.
Maîtrise 2	Agents justifiant d'une formation théorique et d'une connaissance pratique approfondie dans leur spécialité leur permettant d'effectuer tous les travaux inhérents à leurs postes de travail et de diriger un groupe de travailleurs. Niveau minimum exigé : Premier cycle de l'enseignement supérieur.
Cadre 1	Cadres moyens ayant une formation universitaire leur permettant d'effectuer tous les travaux qui leur sont confiés et capables de diriger le personnel, d'établir des programmes, de veiller à leur application et de prendre des initiatives de nature à garantir le bon fonctionnement des services de l'entreprise. Niveau minimum exigé : Maîtrise ou diplôme équivalent.
Cadre 2	Cadres supérieurs ayant une formation universitaire et capables de gérer l'entreprise et de coordonner ses différents entre ses services. Ils jouissent d'un esprit de responsabilité et d'initiative et sont aptes à analyser les différents aspects inhérents à l'activité de l'entreprise, à examiner les difficultés rencontrées et à leur apporter les solutions adéquates. Niveau minimum exigé : six ans d'étude universitaire.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CLINIQUES PRIVEES

GRILLE DES SALAIRES

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
EXECUTION	1	165000	168300	171666	175099	178601	182173	185817	189533	193324	197190	201134	205157	209260	213445
	2	198000	201960	205999	210119	214322	218608	222980	227440	231989	236628	241361	246188	251112	256134
	3	231000	235620	240332	245139	250042	255043	260144	265346	270653	276066	281588	287219	292964	298823
MAITRISE	1	330000	336600	343332	350199	357203	364347	371634	379066	386648	394381	402268	410314	418520	426890
	2	412500	420750	429165	437748	446503	455433	464542	473833	483309	492976	502835	512892	523150	533613
CADRES	1	495000	504900	514998	525298	535804	546520	557450	568599	579971	591571	603402	615470	627780	640335
	2	577500	589050	600831	612848	625105	637607	650359	663366	676633	690166	703969	718049	732410	747058

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET

N°82-501 DU 16 MARS 1982, AINSI QUE LA PRIME DE PRESENCE (INDEMNITE DEMI-JOURNALIERE) INSTITUEE PAR LE DECRET DU 8 JANVIER 1948 TEL. QUE MODIFIE PAR LE DECRET

N°68 97 DU 15 AVRIL 1968

Arrêté du ministre des affaires sociales du 4 février 1997, portant agrément de la convention collective nationale du secteur du transport routier de marchandises.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66 -27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Arrête :

Article Premier : La convention collective nationale du secteur du transport routier de marchandises, annexée au présent arrêté, est agréée.

Article Deux : Les dispositions de cette convention collective sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans son article premier.

Tunis, le 4 février 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedhly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU SECTEUR DU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES**

Entre les soussignés :

- L'Union Tunisienne de l' Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA)

- La fédération nationale du transport

d'une part ;

- L'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)

- La fédération générale du transport

d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d'application

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes exerçant d'une façon permanente dans les entreprises de transport routier de marchandises quelque soit leur taille ou leur nature juridique.

Sont exclues du champ d'application de la présente convention les entreprises régies par le statut général du personnel des entreprises publiques.

Article 2 : Durée - révision - dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur . Au delà de cette période de trois ans, la dénonciation ou la demande de révision ne pourra intervenir qu'à l'expiration de trois ans.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1er octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à révision.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des discussions, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

Si au terme de ces délais l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 381 bis du code du travail.Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective reste en vigueur.

Les modifications apportées au texte de la convention seront insérées dans des avenants ayant le même effet juridique.

Article 3 : Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'explication ou de l'interprétation de la présente convention collective doivent être soumis à une commission paritaire ad-hoc désignée par les parties signataires de la convention collective considérée.

A défaut d'accord entre les membres de cette commission paritaire, les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du Ministère des Affaires Sociales.

La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire ou par arbitrage produira les mêmes effets que la présente convention collective.

Article 4 : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs. Tous les avis affichés doivent être signés par les responsables syndicaux qui en supportent la responsabilité.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur ou son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 25 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cinquante et quatre vingt dix neuf travailleurs et 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de

travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des horaires de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 5 : Réception des représentants syndicaux

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront, sur leur demande, reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Article 6 : Représentation du personnel dans les entreprises : commission consultative d'entreprise et délégués du personnel

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures, pour être membres à la commission, sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats ; dans ce cas l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat.

Article 7 : Embauchage

Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit, lors de son embauchage, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du montant de salaire correspondant ; la même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Il sera attribué aux travailleurs, le cas échéant, des cartes comportant leurs qualifications professionnelles et leurs spécialités.

Le médecin de travail de l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauchage selon les conditions prévues par la législation concernant la médecine du travail.

Article 8 : Contrat de travail à durée déterminée

1 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;
- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;

- Le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

- l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des déficiences dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ;

- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.

2 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements ; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

3 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou de la présente convention collective, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

Article 9 : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- Pour les agents d'exécution : six mois ;
- Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- Pour les cadres : une année.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Article 10 : Travail des femmes et des enfants

La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans la classification ou la rémunération correspondante.

Pour les conditions d'embauchage des jeunes travailleurs de même qu'en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Article 11 : Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code Pénal et des lois en vigueur à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice ; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.

Article 12 : Bulletin de paye

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paye conformément aux dispositions du Code du Travail et notamment son article 143.

Lorsque le jour du paiement des salaires correspond à un jour férié, le paiement des salaires et la délivrance du bulletin de paye s'effectueront la veille.

Article 13 : Avancement et promotion

A) avancement :

L'avancement aura lieu automatiquement en fonction de l'ancienneté. La durée dans l'échelon est fixée à un an pour les échelons 1,2,3, et 4, à deux ans pour les échelons 5,6,7 et 8 et à trois ans pour les autres échelons.

B) promotion d'échelle :

les propositions de promotion au choix ne peuvent en aucun cas dépasser 30 % du nombre total du personnel dans chaque échelle.

Ne seront inscrits dans le tableau de promotion au choix que les agents qui remplissent les conditions suivantes :

- 1- avoir passé 3 ans dans l'échelle où ils sont classés,
- 2- être parmi les agents ayant obtenu le meilleur total des notes professionnelles au cours des trois dernières années,
- 3- n'ayant pas fait l'objet au cours de l'année concernée ou de l'année précédente d'une sanction disciplinaire du 2ème degré.

L'agent ayant atteint le dernier échelon de l'échelle où il est classé poursuit son avancement dans l'échelle supérieure à partir de l'échelon correspondant à son salaire et à défaut à compter de l'échelon immédiatement supérieur.

Les promotions par voie de nomination directe d'une échelle à une autre immédiatement supérieure dans la même catégorie ou d'une échelle à une autre immédiatement supérieure dans la catégorie suivante seront déclarées après consultation de la commission consultative d'entreprise.

Article 14 : Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade.

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, une fois par an. Le travailleur gardera dans ce cas le salaire et les avantages correspondant à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission consultative d'entreprise laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondante à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

Article 15 : Délai de préavis

Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat.

Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou d'indemnités.

Le tout sans préjudice des prescriptions plus avantageuses pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par l'accord des parties.

En cas d'inobservation du délai de préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, référence sera faite aux dispositions du code du travail.

Article 16 : Licenciement par suite de suppression d'emplois ou de compression de personnel

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pour raison d'ordre économique ou de suppression d'emplois, il est tenu de se conformer à la législation en vigueur. Cette réduction

s'opérera, le cas échéant, selon la catégorie en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :

- La valeur professionnelle
- Les charges familiales
- L'ancienneté

La mesure doit, en principe, toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans enfants et, en dernier lieu les mariés avec enfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté.

Au cas où il est procédé à un nouveau recrutement, les agents licenciés pour les motifs précités ont la priorité au réembauchage conformément à l'article 21-13 du code du travail.

Article 17 : Gratification de fin de service

Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée licencié après l'expiration de la période d'essai bénéficie, sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service fixée au salaire d'un jour par mois de service effectif dans la même entreprise, sur la base du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement et, compte tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.

Cette gratification ne peut excéder le salaire de quatre mois quelque soit la durée du service effectif.

La gratification de fin de service est distincte de l'indemnité due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus en cas de licenciement abusif.

L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée du travailleur en service. Les suspensions n'entraînant pas la rupture du contrat de travail ne sont pas déduites du calcul sus-visé.

La gratification de fin de service est calculée sur la base de la rémunération totale perçue par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis du licenciement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis du licenciement.

Article 18 : Cessation de service pour raisons de santé

Lorsqu'un travailleur sera jugé à l'expiration des périodes de congé de maladie ordinaire ou de longue durée comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale du médecin de l'établissement.

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du médecin ; dans ce cas une contre-visite sera effectuée par deux médecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers sera chargé d'arbitrer.

La cessation de service pour raisons de santé donne lieu aux avantages stipulés par les dispositions légales et conventionnelles.

La cessation de service du travailleur inapte n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses aptitudes professionnelles.

Article 19 : démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 15 de la présente convention ou par les accords particuliers, compte non tenu des droits au congé payé.

Le travailleur démissionnaire peut être le cas échéant réembauché par l'employeur. Le travailleur doit, dans ce cas, satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

Article 20 : Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant :

- les nom, prénom et adresse de l'employeur
- les dates d'entrée du travailleur à l'établissement et de sa sortie

- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.

Article 21 : Changement de résidence ou mutation

Le changement de résidence ou la mutation du travailleur ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Article 22 : Absence

Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tel que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées le plutôt possible et au maximum dans les deux jours suivant la survenance du cas fortuit, à la connaissance de l'employeur. En cas de notification par lettre, la date du cachet de la poste fait foi.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

Article 23 : Durée du travail

La durée du travail est fixée à 48 heures par semaine pour l'ensemble des travailleurs.

Article 24 : Repos de nuit

Le repos de nuit des femmes et des enfants est régi par la législation en vigueur.

Article 25 : Rémunération du travail de nuit

Les heures de travail effectuées par les travailleurs entre dix heures du soir et six heures du matin sont majorées de 50 %. Cette majoration s'applique au salaire de l'heure de travail normale et non au salaire de l'heure ayant fait l'objet d'une majoration au titre de paiement des heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit.

Article 26 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée normale du travail hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la législation en vigueur.

Article 27 : Repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, compte tenu des dispositions du Code du Travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation.

Article 28 : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du Mould, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

L'absence sans justification pendant le jour qui précède ou suit le jour férié chômé et payé entraîne la suppression du bénéfice du paiement de ce jour férié.

Article 29 : Congé annuel payé

Tout salarié a droit à un congé annuel payé de 21 jours comprenant 18 jours ouvrables.

La date du départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés, compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancienneté du bénéficiaire.

La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois, en cas de force majeure le travailleur pourrait sur sa demande obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.

Le congé doit être normalement pris pendant la période fixée. Toutefois, le droit de congé d'une année peut être d'un commun accord reporté à l'année suivante.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé.

Article 30 : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille.

La durée de ces congés est fixée comme suit sauf dispositions particulières plus favorables :

- Naissance d'un enfant..... 3 jours ouvrables
- Décès d'un conjoint 3 jours ouvrables
- Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils3 jours ouvrables
- Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand-père ou d'une grand-mère 2 jours ouvrables
- Mariage du travailleur 5 jours ouvrables
- Mariage d'un enfant 1 jour ouvrable
- Circoncision d'un enfant..... 1 jour ouvrable.

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles.

Article 31 : Congé de Maternité

La femme travailleuse aura droit à un congé de maternité d'un mois à compter de l'accouchement sur production d'un certificat médical. Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification par des certificats médicaux.

Elle aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement de son enfant.

Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à la rémunération.

Article 32 : Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront payées conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondant à la durée du congrès augmentée le cas échéant des délais de route nécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable l'entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence.

Article 33 : Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent, soit de son intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif ;

b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin ;

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non ;

d) prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par les médecins ;

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie bénéficieront, éventuellement, d'un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime complémentaire est prévu à l'article 42 de la présente convention.

Article 34 : Congé pour obligations militaires

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position "sous les drapeaux" et sans solde, mais ils conservent leur droit à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie, à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée.

Article 35 : Congé sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé, qui porte interruption du droit à l'avancement et aux versements effectués par l'employeur au titre des assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an, sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables au travailleur.

Article 36 : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

1°) l'avertissement verbal ;

2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;

3°) le blâme avec inscription au dossier ;

4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération

2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;

3°) l'abaissement d'échelon ;

4°) la rétrogradation d'échelle ;

5°) la révocation .

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission consultative d'entreprise, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre , celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité dûe à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

12°) le fait de commettre une infraction aux dispositions du code de la route ayant entraîné le retrait du permis de conduire pour une période dépassant quinze jours et ce pour les chauffeurs .

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux moeurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou

par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises .le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline .

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 37 : Attributions du conseil de discipline

La commission consultative d'entreprise, érigée en conseil de discipline, propose en matière de discipline des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

L'intervention de la commission consultative d'entreprise ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

Article 38 : Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels

Les employeurs s'engagent à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en oeuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés en collaboration avec la commission consultative d'entreprise.

Article 39 : Vêtements de travail et de protection

L'employeur supporte, à sa charge, les frais d'achat des vêtements de travail (deux tenues, une paire de chaussures, un couvre-chef et deux chemises).

L'employeur doit également fournir gratuitement les vêtements de protection (c'est à dire les tenues destinées à assurer la sécurité du personnel lors de l'exécution de son travail).

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et de protection et à les conserver. A défaut, il fera l'objet de sanctions disciplinaires.

Les normes afférentes aux vêtements de travail et de protection adaptés au travail, sont fixées au sein de la commission consultative d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur et le délégué du personnel.

Article 40 : conservation des choses nécessaires pour l'accomplissement du travail y compris les matières premières

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du service dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables à sa faute.

Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire.

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait mis en demeure par écrit de restituer les choses qui lui ont été confiées.

La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit s'il n'y a pas faute du travailleur.

Le travailleur est responsable du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.

Article 41 : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité. Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des WC, des vestiaires pour les effets du personnel. Il procédera également à l'aménagement d'un local pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux . Ce local peut être utilisé aussi pour les réunions syndicales, s'il est approprié pour ce genre de réunions et indépendant des lieux de production et d'emmagasinement.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission consultative d'entreprise.

La non observation des dispositions du paragraphe précédent engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte à pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement.

Tout établissement couvert par la présente convention doit se conformer à la législation en vigueur concernant la médecine de travail.

Article 42 : Régime de prévoyance sociale

L'institution d'un régime de prévoyance sociale, couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, serait étudiée et éventuellement réalisée directement par les employeurs et travailleurs intéressés.

Article 43 : Régime de retraite

L'âge de départ à la retraite est déterminé par la législation en vigueur et notamment le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 portant régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole et les textes qui l'ont modifié ou complété.

Article 44 : Prime de rendement mensuelle

Il est attribué aux chauffeurs une prime de rendement mensuelle, fixée à 5 millimes pour chaque kilomètre effectué.

Le montant mensuel de cette prime ne peut être inférieur à 30 Dinars quelque soit le nombre de kilomètres parcourus par mois.

Article 45 : Prime de rendement annuelle

Il est servi à toutes les catégories de travailleurs, à la fin de chaque année, une prime de rendement dont le montant varie entre un mois et deux mois de salaire.

Il est entendu par salaire dans ce cas, le salaire de base auquel sont ajoutées la prime de présence, la prime de transport et la prime de rendement mensuelle.

Cette prime est octroyée à chaque travailleur en fonction de l'assiduité et la ponctualité, de la conservation du matériel de l'entreprise et de la manière de prestation des services.

Chaque année, une note chiffrée est attribuée à chacun des trois éléments ci-après :

- Assiduité et ponctualité : une note entre zéro et 3

- Conservation du matériel de l'entreprise: une note entre zéro et 3

- Manière de prestation des services : une note entre zéro et 4.

Article 46: Prime de transport

Il est attribué à chaque travailleur une prime de transport en plus du montant fixé par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982 portant institution ou majoration de la prime de transport dans le secteur non agricole tel que modifié par le décret n° 86 -691 du 19 juillet 1986.

le montant mensuel de cette prime est fixé selon les catégories, comme suit:

- les agents d'exécution : 10 Dinars
- les agents de maîtrise et les cadres : 15 Dinars

Article 47 : Indemnité de déplacement

Il est accordé aux chauffeurs et aux convoyeurs une indemnité de déplacement comme suit :

- Lorsque le travail se prolonge au delà de 20 heures : 2 Dinars pour le diner.
- Lorsque la nécessité du travail exige de passer la nuit en dehors du domicile : 2 Dinars pour l'hébergement.

Article 48 : Indemnité de présence

Il est attribué à toutes les catégories de travailleurs une indemnité de présence dont le montant mensuel est fixé à 5 dinars.

Article 49 : Indemnité de fonction

Il est accordé mensuellement aux agents chargés d'emplois fonctionnels une indemnité de fonction dont le montant est fixé comme suit :

- Directeur : 150 Dinars
- Sous -Directeur : 100 Dinars
- Chef de service : 80 Dinars.

Article 50 : Indemnité de panier

Il est attribué au personnel de l'atelier (agents de maîtrise et d'exécution) désigné nominativement par l'employeur pour demeurer sur les lieux du travail pendant le déjeuner ou effectuant une séance de travail de sept heures consécutives ou plus, une indemnité de panier égale à trois dinars par jour.

Article 51 : indemnité de l'Aïd El Fitr

Il est accordé à tous les travailleurs, à l'occasion de l'Aïd EL Fitr, une indemnité dont le montant est fixé à trente dinars .

Article 52 : indemnité de l'Aïd El Idha

Il est accordé à tous les travailleurs à l'occasion de l'Aïd EL Idha, une indemnité dont le montant est fixé à cinquante dinars.

Article 53 : Prime de Scolarité

Une prime de Scolarité est attribuée à l'ensemble des travailleurs pour chaque enfant scolarisé, selon les montants ci-après :

- 15 dinars pour les enfants scolarisés à l'enseignement de base
- 20 dinars pour les enfants scolarisés à l'enseignement secondaire

Cette prime est versée au cours du mois de septembre de chaque année sur présentation de pièces justificatives.

Article 54 : Assistance en cas de décès

En cas de décès d'un travailleur ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une assistance sera allouée à ses héritiers, son montant sera calculé selon la formule suivante :

la moyenne du revenu annuel x 2

12

Article 55 : Salaires

Les salaires de base des travailleurs couverts par le champ d'application de la présente convention sont fixés conformément à la grille des salaires annexée à ladite convention (annexe N° 2).

Article 56 : Rémunération des travaux supplémentaires des chauffeurs et convoyeurs

La rémunération des travaux supplémentaires des chauffeurs de camions et des convoyeurs est déterminée par la reconversion de la durée normale du travail par jour en l'équivalent en kilomètres devant être effectués et ce sur la base de 45 km par heure ; la durée normale de travail étant de 48h par semaine correspond à 2160km (48 x 45)

- La rémunération d'un km normal =
salaire de base mensuel

nombre de km normaux par mois

- La rémunération d'un km supplémentaire donne lieu à une majoration de 75% par rapport à un km normal et ce après le dépassement de 2160 km par semaine.

Article 57 : Reclassement professionnel

a) Reclassement dans la catégorie :

Il est procédé au reclassement dans la catégorie de tous les travailleurs selon la définition des qualifications professionnelles prévue à la présente convention (annexe n°1). Il est tenu compte, pour le reclassement sur cette base, des tâches effectives confiées aux travailleurs au moment de l'entrée en vigueur de la convention.

b) Reclassement dans l'échelon :

Après le reclassement dans la catégorie correspondante, les travailleurs seront reclassés dans les échelons comportant des salaires égaux aux salaires de base qu'ils percevaient auxquels est ajoutée l'indemnité d'ancienneté et, à défaut, des salaires immédiatement supérieurs à ceux qu'ils percevaient antérieurement.

Les travailleurs ayant dans la catégorie une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans bénéficieront en outre de ce qui suit :

- un échelon supplémentaire lorsque l'ancienneté est égale ou supérieure à 5 ans,
- deux échelons supplémentaires lorsque l'ancienneté est égale ou supérieure à 10 ans,
- trois échelons supplémentaires lorsque l'ancienneté est égale ou supérieure à 15 ans.

Article 58 : Avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif avant son entrée en vigueur.

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, être interprétés comme de nouveaux avantages accordés pour le même objet dans certaines entreprises, suite à un usage ou en vertu d'un accord. L'ensemble des dispositions les plus favorables s'appliqueront qu'elles soient prévues à la présente convention ou appliquées antérieurement.

Article 59 : Entrée en vigueur de la présente convention

La présente convention entre en vigueur à partir du 1er septembre 1996.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Pour les organisations syndicales
des travailleurs

Le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail

signé : **Ismail SAHBANI**

Le secrétaire général

de la fédération générale du transport

signé : **Mokhtar EL HILI**

Pour les organisations syndicales
des employeurs

Le président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

signé : **Hédi JILANI**

Le président de la fédération
nationale du transport

signé : **Mohamed BEN SEDRINE**

ANNEXE 1
CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Petite Exécution	Moyenne Exécution	Haute Exécution
<u>Manœuvre ordinaire</u>	<u>Ouvrier</u>	<u>Ouvrier qualifié</u>
- Gardien	- Vulcanisateur	- Chauffeur SR
- Laveur - Nettoyeur	- Aide Magasinier	- Chauffeur de transport en commun
- Manutentionnaire	- Aide Soudeur	- Chauffeur engin
	- Aide Electricien	- Agent de bureau 2ème degré
<u>Manœuvre spécialisé</u>	- Aide Toler	- Infirmier
- Aide Vulcanisateur	- Aide Peintre	
- Pompiste	- Aide Mécanicien	<u>Ouvrier hautement qualifié</u>
- Pointeur	- Chauffeur VL 1er degré	
- Coursier	- Convoyeur 2ème degré	
- Distributeur aux magasins	- Aide Soignant 1er degré	- Agent de démontage et de montage de moteurs
- Agent Payeur		- Chef d'équipe
- Convoyeur 1er degré		
	<u>Ouvrier spécialisé</u>	
	- Soudeur	
	- Electricien	
	- Toler	
	- Peintre	
	- Mécanicien	
	- Tourneur	
	- Magasinier	
	- Chauffeur VL 2ème degré	
	- Chauffeur PL	
	- Convoyeur 3ème degré	
	- Aide Soignant 2ème degré	
Maîtrise	Haute Maîtrise	
- Comptable	- Secrétaire de Direction principale	
- Assistante sociale	- Ingénieur Adjoint	
- Adjoint Technique	- Assistant administratif, commercial ou financier	
- Contremaître	- Chef d'Atelier Principal	
- Secrétaire de Direction	- Chef de Parc Principal	
- Contrôleur d'exploitaation		
- Chef d'Atelier		
- Chef de Parc		
Cadre Moyen	Cadre Supérieur	Cadre Supérieur de Direction
- Ingénieur	- Administrateur Principal	- Administrateur Général
- Attaché commercial ou financier	- Ingénieur Principal	- Ingénieur en Chef
- Attaché Socio-sanitaire		

DEFINITION DES EMPLOIS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT

CATEGORIE	EVOLUTION EN ECHELLE	DEFINITION SOMMAIRE DES EMPLOIS ET NIVEAU EXIGE
Petite exécution	1 à 16	Agents de qualification ordinaire, appelés à effectuer des travaux n'exigeant qu'une formation préliminaire et pouvant comporter certains efforts physiques. Niveau requis : Ecole de base.
Moyenne exécution	3 à 8	Agents ayant acquis une spécialité ou une qualification résultant d'une formation scolaire ou professionnelle ou d'une expérience confirmée. Niveau minimum exigé : 4ème année secondaire, CAP ou niveau professionnel équivalent.
Haute exécution	5 à 12	Conditions exigées des agents classés à la moyenne exécution et ayant une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
Maîtrise	9 à 13	Agents justifiant d'une expérience suffisante pour accomplir toutes les tâches relevant de leur poste de travail. Ces agents peuvent être appelés à diriger une équipe ou exécuter des travaux particulièrement délicats. Niveau minimum exigé : Baccalauréat ou diplôme équivalent ou cinq ans au minimum d'expérience dans la catégorie immédiatement inférieure.
Haute maîtrise	12 à 16	Agents ayant accompli au moins deux années d'études supérieures sanctionnées par un diplôme. Ils sont responsables avec le concours d'agents placés sous leurs ordres, de l'exploitation, de l'entretien des installations ou la conduite des unités spécialisées, ils peuvent, en outre, être chargés à titre personnel et compte tenu de leur aptitude à des tâches exigeant une haute qualification.
Cadre moyen	15 à 18	Agents titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent.
Cadre supérieur	17 à 19	Agents titulaires d'un diplôme sanctionnant 6 années d'études supérieures, un diplôme des grandes écoles ou d'un doctorat de 3ème cycle et possédant un haut niveau de formation générale et une grande expérience leur permettant d'assurer la responsabilité d'un domaine d'activité dans la société, ils constituent l'encadrement supérieur. - Cadres moyens ayant une expérience d'une durée de cinq ans au moins.
Cadre Administratif Supérieur	19 à 20	Cadre supérieur ayant cinq ans au minimum d'expérience.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU SECTEUR DU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES

ANNEXE N° 2
GRILLE DES SALAIRES

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DURÉE DANS L'ECHOLON	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3
1	160200	165006	169956	175055	180307	185716	191287	197026	202937	209025	215295	221754	228407
2	166608	171606	176754	182057	187519	193144	198939	204907	211054	217386	223907	230624	237543
3	173272	178470	183825	189339	195020	200870	206896	213103	219496	226081	232864	239849	247045
4	180203	185609	191178	196913	202820	208905	215172	221627	228276	235124	242178	249443	256927
5	187411	193034	198825	204789	210933	217261	223779	230492	237407	244529	251865	259421	267204
6	194908	200755	206778	212981	219370	225952	232730	239712	246903	254310	261940	269798	277892
7	202704	208785	215049	221500	228145	234990	242039	249300	256779	264483	272417	280590	289008
8	210812	217137	223651	230360	237271	244389	251721	259273	267051	275062	283314	291813	300568
9	219245	225822	232597	239575	246762	254165	261790	269643	277733	286065	294647	303486	312591
10	228015	234855	241901	249158	256632	264331	272261	280429	288842	297507	306432	315625	325094
11	237135	244249	251577	259124	266898	274905	283152	291646	300396	309408	318690	328250	338098
12	246621	254019	261640	269489	277574	285901	294478	303312	312412	321784	331437	341381	351622
13	256485	264180	272105	280268	288677	297337	306257	315445	324908	334655	344695	355036	365687
14	266745	274747	282990	291479	300224	309230	318507	328062	337904	348041	358483	369237	380314
15	277415	285737	294309	303138	312233	321600	331248	341185	351420	361963	372822	384007	395527
16	288511	297166	306081	315264	324722	334463	344497	354832	365477	376442	387735	399367	411348
17	300052	309053	318325	327874	337711	347842	358277	369026	380096	391499	403244	415342	427802
18	312054	321415	331058	340989	351219	361756	372608	383787	395300	407159	419374	431955	444914
19	324536	334272	344300	354629	365268	376226	387513	399138	411112	423446	436149	449233	462710
20	337517	347643	358072	368814	379879	391275	403013	415104	427557	440383	453595	467203	481219

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 4 février 1997.

Sont nommés pour une durée de 3 ans membres du conseil national de lutte contre l'analphabétisme, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Hédi Bâati, directeur à la direction générale des affaires économiques, représentant du Premier ministre,
- Commandant Bichr Ben Bichr, chef du département de l'information et de la culture, représentant du ministère de la défense nationale,
- Monsieur Mohamed Mansouri, chef de service des affaires sociales à la direction générale des affaires régionales, représentant du ministère de l'intérieur,
- Monsieur Chokri Béji, chef de service de la formation de base et continue, représentant du ministère des affaires religieuses,
- Monsieur Tahar Abid, directeur attaché au cabinet, représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- Madame Kalthoum Hamzaoui, chef de service à l'unité des études et du suivi, représentante du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
- Monsieur Nouredine Ben Youssef, directeur à la direction générale des écoles primaires, représentant du ministère de l'éducation,
- Monsieur Boubaker Ben Fradj, directeur de l'animation culturelle, représentant du ministère de la culture,
- Monsieur Abdallah Hadrouk, directeur général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales,
- Monsieur Kaïs Rzigua, conseiller des services publics, chef de service au département général de gestion du budget de l'Etat, représentant du ministère des finances,
- Monsieur Ali Hamdi, sous-directeur, représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- Monsieur Faycel Masmoudi, sous-directeur à la direction générale des ressources humaines, représentant du ministère du développement économique,
- Docteur Alya Mahjoub Zarrouk, directrice de la médecine scolaire et universitaire, représentant du ministère de la santé publique,
- Monsieur Abdelmajid Greb, directeur des instituts supérieurs de formation des maîtres, représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- Monsieur Mahmoud Ouane, directeur chargé de l'éducation environnementale et des relations avec le citoyen, représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- Monsieur Mahmoud Ben Tiba, sous-directeur de la formation de base à l'agence de vulgarisation et de la formation agricole, représentant du ministère de l'agriculture,
- Monsieur Ali Hafsi, chef de service de l'emploi à la direction de formation des cadres, représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Madame Najoua Saffi, sous-directeur, représentante des services relevant du ministre auprès du Premier ministre chargée des affaires de la femme et de la famille,
- Monsieur Mohamed Lamine Châabani, sous-directeur à la direction de la rédaction et la traduction, représentant des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information,
- Monsieur Mohamed Raouf Yaïch, directeur de la radio-télévision tunisienne, représentant de l'établissement, radio télévision tunisienne,
- Monsieur Mohamed Trabelsi, membre du bureau exécutif de l'union générale tunisienne du travail, chargé de la protection sociale et des retraités, représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- Monsieur Mohamed Slaouti, membre du bureau exécutif, représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Abderrahman Toukabri, membre du bureau consultatif, représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Madame Saloua Darghouth, membre du bureau exécutif, responsable du comité de l'éducation et de la culture et de l'alphabetisation, représentante de l'union nationale de la femme tunisienne,

- Monsieur Mahmoud Said, secrétaire général de l'organisation de la jeunesse destourienne démocrate et membre du bureau national de l'union tunisienne des organisations de la jeunesse, représentant de l'union tunisienne des organisations de la jeunesse,

- Monsieur Habib Labassi, membre du bureau national, représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,

- Monsieur Mahfoudh Chouchane, universitaire retraité,

- Monsieur Khémaïs Ben Hmida, enseignant universitaire.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 4 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 94-2340 du 16 novembre 1994, relatif à la nomination du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 95-2116 du 27 octobre 1995, chargeant Monsieur Béchir Kraïem, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de directeur des enseignants des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées au ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Kraïem, professeur principal de l'enseignement secondaire chargé des fonctions de directeur des enseignants des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées au ministère de l'éducation, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tinis, le 4 février 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation du 4 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 94-2340 du 16 novembre 1994, relatif à la nomination du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 95-1329 du 27 juillet 1995, chargeant Monsieur Youssef Bellagha, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées au ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Youssef Bellagha, professeur principal de l'enseignement secondaire chargé des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tinis, le 4 février 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 97-323 du 4 février 1997.

Monsieur Nejib Ben Abdelkarim, officier principal de 3ème classe de la marine marchande, est chargé des fonctions d'inspecteur principal du transport à l'inspection générale au ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-324 du 4 février 1997.

Monsieur Amor Bahroun, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de service des permis de conduire à la direction régionale du transport du gouvernorat de Sfax au ministère du transport.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 97-325 du 5 février 1997.

Madame Rahali Zohra, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des lotissements à la direction générale des terres agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 97-326 du 4 février 1997.

Monsieur Khaled Mrabet, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation en entreprises et la formation privée à la direction générale de la formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 97-327 du 4 février 1997.

Monsieur Mustapha Hassen, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la formation en tourisme et services à la direction générale de la formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 4 février 1997, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment son article 3,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue et notamment ses articles 6 et 8,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 27 décembre 1996,

Arrête :

Article premier. - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans les certificats et diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	Certificat ou diplôme	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	- Brevet de technicien professionnel : dessinateur d'étude en construction métallique	III
	- Brevet de technicien professionnel : technicien de qualité en métrologie et essais mécaniques	III
	- Brevet de technicien professionnel : technicien en maintenance des systèmes mécaniques automatisés	III
	- Brevet de technicien professionnel : technicien de méthode des industries de l'habillement	III
	- Certificat d'aptitude professionnelle : soudeur à l'arc électrique	II
	- Certificat d'aptitude professionnelle : soudeur tous procédés tous métaux	II
	- Certificat d'aptitude professionnelle : chausseur	II
	- Certificat d'aptitude professionnelle : tigeur complet	II
	- Certificat d'aptitude professionnelle : électricien d'équipement industriel	II
	- Certificat d'aptitude professionnelle : monteur dépanneur frigoriste	II

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 1997.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-328 du 4 février 1997.

Sont nommés à compter du 12 novembre 1996 maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-après :

Nom et Prénom	Spécialité	Faculté
Felhi Mouldi	prothèse partielle adjointe	faculté de médecine
Harzallah Belhassen	prothèse conjointe	dentaire
Selmi Jamil	pathologie et thérapeutique spéciales	de Monastir

Par décret n° 97-329 du 4 février 1997.

Sont nommés à compter du 2 décembre 1996 maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie, les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-après :

Nom et Prénom	Spécialité	Faculté
Messâadi Farielle	microbiologie	faculté de
Oueslati Abderraouf	hematologie	pharmacie
Chebil Sandrine	biochimie	de Monastir

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-330 du 4 février 1997.

Monsieur Ennaceur Benhadj Braïek, Maître de conférences de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école polytechnique de Tunisie.

Par décret n° 97-331 du 5 février 1997.

Monsieur Mohamed Kallel, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, vice-doyen à la faculté de pharmacie de Monastir.

Par décret n° 97-332 du 5 février 1997.

Monsieur Mustapha Fnaïech, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la faculté des sciences de Monastir.

Par décret n° 97-333 du 5 février 1997.

Monsieur Khaled Ghribi, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, vice-doyen à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 97-334 du 4 février 1997.

Monsieur Ennaceur Benhadj Braïek, est nommé Maître de conférences de l'enseignement supérieur en génie électrique à l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis à compter du 31 mai 1996.

CESSATION DE FONCTION

Par décret n° 97-335 du 4 février 1997.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Tmar, professeur de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis.

avis et communications

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Avis

Les gouverneurs présidents des conseils régionaux et les présidents des communes portent à la connaissance des propriétaires de tout genre d'immeubles de leur mandataires ou les usufruitiers ou occupants qu'en application des dispositions de l'article 7 du code de la fiscalité locale, les opérations de recensement général des immeubles bâtis, non bâtis et à usage industriel, commercial ou professionnel dans toutes les circonscriptions relevant des territoires des collectivités locales pour la période 1997-2006 commenceront 15 jours à compter de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.